

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 207/2541

นาย ทรง ศักดิ์ รong เลื่อน

โจทก์

นาย ชูชาติ กลิ่นจันทร์ หรือ กิ่ง จันทร์

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

บันทึกข้อตกลงในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีมีข้อความว่า วันนี้คู่กรณีทั้งสามฝ่ายได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันโดยฝ่าย ช.(จำเลยที่ 1) ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ม-3558 ภูเก็ต โดยรับซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเหมือนเดิม และรับชดใช้ค่าโทรศัพท์สนี 14 นิ้ว ที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้ และในวันที่ 31 มกราคม 2537 จะนำเงินมาชำระค่าซ่อมรถยนต์ตู้ล่วงหน้าก่อนจำนวน 30,000 บาทคู่กรณีทั้งสามฝ่ายสามารถตกลงกันได้ จึงได้มอบรถยนต์ให้ต่างฝ่ายต่างรับคืนไปถูกต้องแล้วแต่เวลานี้ ข้อความในบันทึกดังกล่าวแสดงเพียงว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายและตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์โดยรับซ่อมรถยนต์ตู้และรับชดใช้ค่าโทรศัพท์สนีเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดหรือข้อตกลงที่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะต้องชำระและวิธีการชำระตลอดจนระยะเวลาที่แน่นอนอันจะทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีก และหาได้มีข้อความโดยแจ้งชัดว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทโดยยอมสละข้อเรียกร้องอื่นทั้งสิ้นแต่อย่างใดไม่ ข้อความในเอกสารดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียนม-3558 ภูเก็ต
จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกสีส้มหมายเลขทะเบียน 9 บ-1448
กรุงเทพมหานครของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความ
ประมาทใช้ความเร็วสูงเป็นเหตุให้รถเสียหลักไปเฉี่ยวชนรถยนต์บรรทุกสีส้มพ่วง
หมายเลขทะเบียน 80-2105 ตรังที่แล่นสวนทางมา รถยนต์บรรทุกสีส้มพ่วงต้อง
แล่นหลบไปชนรถยนต์ตู้ของโจทก์ซึ่งจอดอยู่ที่ไหล่ทาง เป็นเหตุให้รถยนต์ตู้ของ
โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยถึงวัน
ฟ้องจำนวน 122,335 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 113,800
บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่าภายหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ตกลงทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับ
ผิดกับจำเลยที่ 1 ในมูลละเมิดอีกทั้งค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ โจทก์และจำเลยที่ 1
มิได้ตกลงชดใช้กันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความโจทก์จึงไม่อาจเรียกได้ ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
82,775 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากเงินต้น 77,000
บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับริยยนต์บรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน 9 บ - 1448 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาทเลินเล่อเฉี่ยวชนรถยนต์บรรทุกสิบล้อพ่วงหมายเลขทะเบียน 80 - 2105 ตรัง ที่แล่นสวนทางมา เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกสิบล้อพ่วงไปชนรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม - 3558 ภูเก็ตของโจทก์ซึ่งจอดอยู่ที่ไหล่ทางเสียหาย คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ข้อความในสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.3 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทในมูลละเมิดอันเป็นผลให้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าขาดประโยชน์ และจำเลยที่ 2 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ ตามบันทึกข้อตกลงในสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.3 มีข้อความว่า วันนี้คู่กรณีทั้งสามฝ่ายได้มาทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกัน โดยฝ่ายนายชูชาติ(จำเลยที่ 1)ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ตกลงชดใช้กันโดยชดใช้ค่าเสียหายให้กับและชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ม - 3558 ภูเก็ต โดยรับซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเหมือนเดิม และรับชดใช้ค่าโทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว จำเลยที่ 1 เครื่อง ที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้ และในวันที่ 31 มกราคม 2537 จะนำเงินมาชำระค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้าก่อนจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่กรณีทั้งสามฝ่ายสามารถตกลงกันได้จึงได้มอบรถยนต์ให้ต่างฝ่ายต่างรับคืนไปถูกต้องแล้วแต่เวลานี้เห็นว่าข้อความดังกล่าวแล้วแสดงแต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย และตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์โดยรับซ่อมรถยนต์ตู้ของโจทก์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเหมือนเดิมและรับชดใช้ค่าโทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดหรือข้อตกลงที่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ วิธีการชำระตลอดจนระยะเวลาที่แน่นอน

อันจะทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีก นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวหาได้มี
ข้อความโดยแจ้งชัดว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทโดยยอมสละข้อเรียก
ร้องอื่นทั้งสิ้นแต่อย่างใดไม่ ข้อความในเอกสารหมายเลข 3 จึงมิใช่สัญญา
ประนีประนอมยอมความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริมศักดิ์ พลัดฐานะ-สัญญาชัย สิงหลกะ-อำนาจ หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>